

刑罰論に関して、学生A、B及びCが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの( )内に後記AからCまでの【発言】から適切なものを選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑥までの( )内にはそれぞれ異なるものが入る。

## 【会 話】

学生A. 私は、刑罰とは、(①)であると考えます。行為者の責任に応じた刑罰のみを正当化することによって、責任主義に沿い、罪刑の均衡を図ることができると思います。

学生B. Aさんの見解に対しては、(②)という批判がありますね。私は、刑罰とは犯罪防止の手段であると考えますが、その目的は、行為者の危険性に着目して、(③)にあると考えます。

学生A. Bさんの見解に対しては、(④)という批判がありますね。

学生C. 私も、刑罰とは犯罪防止の手段であると考えますが、その目的は、(⑤)にあると考えます。

学生A. Cさんの見解に対しては、(⑥)という批判がありますね。もともと、私は、BさんとCさんの考えを否定するものではなく、刑罰とは、(①)であると考えつつ、(③)や(⑤)に配慮することはできると考えます。

## 【発 言】

A. 刑罰を科すことによって、行為者が将来再び犯罪を行うのを予防すること

I. 一般人を威嚇し、一般人による将来の犯罪を予防すること

U. 犯罪行為を理由に行為者に対する非難として加えられる苦痛

E. 犯罪予防のために必要な刑であっても、責任に対応する刑を超える刑を科することができなくなる

O. 刑罰と保安処分の区別がなくなってしまう

C. 刑罰は重ければ重いほどよいということになってしまう

1. ①A ②C ④E ⑤U
2. ①I ③U ④O ⑥E
3. ①U ②E ⑤I ⑥C
4. ②E ③A ④C ⑥O
5. ②O ③I ⑤A ⑥C

|      |      |     |
|------|------|-----|
| Na3  | 刑罰論  | 正答率 |
| R6-8 | 正解 3 | 59% |

( ) には順に、「①=ウ、②=エ、③=ア、④=オ、⑤=イ、⑥=カ」と入り、したがって、正解は肢3となる。

#### ①について

①には刑罰の意義についてのAの見解が入る。刑罰の意義については、犯罪行為を理由に行爲者に対する非難として加えられる苦痛であるとする見解（Ⅰ説）と犯罪防止の手段であるとする見解（Ⅱ説）とが対立している。Ⅰ説は、行為者の責任に応じた刑罰のみを正当化することによって、責任主義に沿い、罪刑の均衡を図ることができることを理由とする。Aの第1発言からすると、Aの見解はⅠ説であることが分かり、①には「ウ、犯罪行為を理由に行爲者に対する非難として加えられる苦痛」が入る。

#### ②について

②にはAの見解であるⅠ説に対する批判が入る。Ⅰ説に対しては、犯罪予防のために必要な刑であっても、責任に対応する刑を超える刑を科すことができなくなるという批判がある。したがって、②には「エ、犯罪予防のために必要な刑であっても、責任に対応する刑を超える刑を科すことができなくなる」が入る。

#### ③について

③には刑罰の目的についてのBの見解が入る。Bの発言から、BはⅡ説に立っていることが分かる。Ⅱ説においては、刑罰の目的について、行為者の危険性に着目して、刑罰を科すことによって、行為者が将来再び犯罪を行うのを予防することにあるとする見解（i説）と、一般人を威嚇し、一般人による将来の犯罪を予防することにあるとする見解（ii説）とが対立している。「行為者の危険性に着目」というBの発言からすると、Bの見解はi説であることが分かり、③には「ア、刑罰を科すことによって、行為者が将来再び犯罪を行うのを予防すること」が入る。

#### ④について

④にはBの見解であるi説に対する批判が入る。i説に対しては、刑罰と保安処分の区別がなくなってしまうという批判がある。したがって、④には「オ、刑罰と保安処分の区別がなくなってしまう」が入る。

#### ⑤について

⑤には刑罰の目的についてのCの見解が入る。Cの発言から、CはⅡ説に立ちつつ、刑罰の目的についてはBと異なる見解に立っていることが分かる。したがって、Cの見解はii説であることが分かり、⑤には「イ、一般人を威嚇し、一般人による将来の犯罪を予防すること」が入る。

#### ⑥について

⑥にはCの見解であるii説に対する批判が入る。ii説に対しては、刑罰は重ければ重いほどよいということになってしまうという批判がある。したがって、⑥には「カ、刑罰は重ければ重いほどよいということになってしまう」が入る。